

처분 요구서

[제 목] 개인정보 처리업무 위탁 절차 미준수

[부 서 명] 환경오염피해구제실, 가습기살균제피해구제실, 가습기살균제피해지원실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 “기술원”이라 함)은 「개인정보 보호법」 및 기술원 「개인정보보호 내부 관리계획(이하 “내부 관리계획”이라 함)」 등 관련 법·규정에 의해 업무 추진간 발생하는 개인정보처리 업무를 수행하고 있다.

기술원 직원이 소관 업무를 추진함에 있어 개인정보의 처리(수집, 기록, 저장, 보유, 편집, 이용, 파기 등) 업무를 제3자에게 위탁*하는 경우 개인정보 보호법 제26조제1항 및 같은 법 시행령 제28조제1항에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 위탁업무의 목적 및 범위
4. 재위탁 제한에 관한 사항
5. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
7. 법 제26조제2항에 따른 수탁자(이하 “수탁자”라 한다)가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해 배상 등 책임에 관한 사항

* 배송 업무, 텔레마케팅 업무, 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름·주소·연락처 처리 등(환경부 「개인정보 처리 위수탁 절차서」, 기술원 「개인정보보호 내부 관리계획」)

한편, 개인정보보호위원회에서는 2020년 상기 내용을 반영한 「표준 개인정보 처리 위탁 계약서」 양식을 작성·배포하였으며, 기술원 환경지식정보실은 해당 양식을 기술원 「개인정보보호 내부 관리계획」에 반영, 사내 게시판(시스템 및 정보보안)에 공지(2022, 2023, 2024) 및 관련 내용을 전직원 대상으로 연 1회 이상 교육하고 있다.

환경오염피해구제실 등 3개 부서는 아래 건에 대한 개인정보처리 업무를 위탁함에 있어, 개인정보 보호법 제26조제1항 및 같은 법 시행령 제28조제1항에 따른 내용을 문서화 또는 「표준 개인정보 처리 위탁계약서」 양식을 사용하지 않은 사실이 있다.

[표] 개인정보처리 업무 위탁 현황

연 번	관련부서	계약명	계약금액 (천원)	처리 위탁 개인정보
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

[관련자(부서) 의견]

가습기살균제피해구제실은 우편(DM)발송을 단순 업무로 판단하여 개인정보처리 업무 위탁에 해당하지 않는 것으로 인지하여 표준계약서 작성 없이 구매요구 행위로 처리하였으며, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 지침을 숙지하고 관련 법령에 따른 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다. 환경오염피해구제실은 부서 내 사업 담당자가 상시로 개인정보 관련 업무를 하는 것이 아니기 때문에, 환경지식정보실에서 정기적인 교육과 게시글 공지를 진행하였더라도 실무 단계에서 '표준 개인정보처리 위탁 계약서'를 사용해야하는 점에 대해 인지하기 어려우므로, 관련 양식을 계약 서식 등에 추가하는 등 행정적 절차 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

[처분 요구]

인재경영실장은 개인정보처리 업무를 위탁함에 있어 개인정보보호법 제26조제1항 및 같은 법 시행령 제28조제1항에 따른 내용을 문서화하지 않은 관련부서에 “주의” 조치하시기 바랍니다 (“부서주의”).

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
환경오염피해구제실	-	-	-	부서주의	-	-
가습기살균제피해구제실	-	-	-	부서주의	-	-
가습기살균제피해지원실	-	-	-	부서주의	-	-